

1501380-97.2021.8.26.0567

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JOSE CARLOS METROVICHE

Comarca: Sorocaba

Foro: Foro de Sorocaba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/01/2022

... da Infância e muitas delas, por tráfico.

Além da confissão do réu, as testemunhas de acusação confirmaram o tráfico praticado pelo réu no local.

Em juízo, a testemunha de acusação Cleverson Lourenço, além de confirmar a sua versão apresentada na Delegacia de Polícia, acrescentou que houve uma denúncia pelo disque denúncia e o réu em outras vezes correu da equipe, mas ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Sorocaba

Foro de Sorocaba

1ª Vara Criminal

Rua 28 de Outubro, 691, Sorocaba-SP - cep 18087-080

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501380-97.2021.8.26.0567 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501380-97.2021.8.26.0567

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2196144/2021 - PLANTÃO DE SOROCABA - Z. NORTE, 19148779 - PLANTÃO DE SOROCABA - Z.

NORTE, 2153/21/607 - PLANTÃO DE SOROCABA - Z. NORTE, 2196144 - 02º D.P. SOROCABA,

2153/21/607 - 02º D.P. SOROCABA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUIZ FELIPE DOS SANTOS PEREIRA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSE CARLOS METROVICHE

Vistos.

LUIZ FELIPE DOS SANTOS PEREIRA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, no dia 20 de julho de 2021, por volta das 19 horas, na Rua Guatemala, na altura do número 609, nesta cidade e comarca de Sorocaba, foi surpreendido quando trazia consigo e guardava, para fins de entrega a terceiros e venda, 81 porções de cocaína (15,29g), conforme

auto de exibição e apreensão de fls.12 e laudo de constatação provisório de fls.13/15, substância entorpecente que determina dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Segundo apurado, policiais militares em patrulhamento de rotina pela Rua Guatemala, local conhecido pelo tráfico de drogas, próximo ao número 609, avistaram LUIZ FELIPE carregando uma mochila. Realizada a revista, em poder do indiciado foram encontrados as três porções de cocaína e a quantia de R\$ 96,00 em dinheiro. No interior da mochila, foram localizadas 78 porções de cocaína, e na ocasião, o indiciado LUIZ FELIPE informou que o entorpecente estava destinado ao comércio.

As circunstâncias da prisão demonstraram que as porções estavam destinadas ao tráfico.

Boletim de ocorrência foi juntado aos autos (fls.03 a 05).

Auto de exibição e apreensão foi juntado aos autos (fls.12).

Laudo pericial foi juntado aos autos (fls.13 a 15).

Laudo de IML foi juntado aos autos (fls.52 a 53).

O réu foi notificado para apresentação de defesa prévia, nos termos do artigo 55 da Lei 11343/06. Juntada a defesa prévia.

Recebida a denúncia. Designada audiência de instrução.

Em audiência de instrução foram ouvidas duas testemunhas da acusação e procedeu-se ao interrogatório do réu.

O Ministério Público e a defesa apresentaram debates orais.

É o relatório DECIDO.

Da Materialidade.

A materialidade do delito está retratada no auto de prisão em flagrante delito, no boletim de ocorrência, no laudo pericial, bem como pela prova oral colhida.

Da Autoria.

A autoria é indubitosa.

Em juízo, o réu confessou que traficava no local descrito aos autos. E mais. Alegou que as drogas eram dele e já teve passagem pela Fundação Casa.

Aliás, conforme certidão de antecedentes, o réu se dedica à atividade criminosa, tendo nove (09) passagens pela Vara da Infância e muitas delas, por tráfico.

Além da confissão do réu, as testemunhas de acusação confirmaram o tráfico praticado pelo réu no local.

Em juízo, a testemunha de acusação Cleverson Lourenço, além de confirmar a sua versão apresentada na Delegacia de Polícia, acrescentou que houve uma denúncia pelo disque denúncia e o réu em outras vezes correu da equipe, mas no dia, ele foi alcançado e com ele foram localizados três (03) entorpecentes e na bolsa mais entorpecentes e o réu alegou por estar desempregado praticava o tráfico.

Em juízo, também, a testemunha de acusação Miguel Araújo Del Castilho disse que lá

é um local conhecido para o tráfico de drogas e chegava bastante discrição. O réu era conhecido por fugir e não era possível a abordagem dele. Mas no dia, conseguiram abordá-lo e encontraram o entorpecente descrito na denúncia e dinheiro também.

Prova firme e segura.

Da dosimetria da pena.

Inicialmente, ressalto que “a dosimetria da pena é uma matéria sujeita à discricionariedade do destinatário da prova, cabendo às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos, das provas, o ônus de fixar, de fato, a reprimenda, competindo, por outro lado, aos Tribunais, em regra, a correção de discrepâncias, apenas se arbitrárias” (Egrégio Supremo Tribunal Federal, Habeas Corpus nº 120283/SP, Relatora Ministra Rosa Weber).

“Quer-se dizer com isso, em suma, que havendo razoabilidade de critérios de formação da reprimenda e sempre obedecidos aqueles constantes do artigo 68 do Código Penal, não há como se mudar o dimensionamento adotado” (Apelação nº 0099967-48.2012.8.26.0050, julgamento ocorrido em 12 de novembro de 2013).

Atendendo aos ditames do artigo 42 da Lei nº 11.343/06 e artigo 59 do Código Penal, e diante da quantidade de drogas, a pena-base é fixada no mínimo legal de cinco (5) anos de reclusão e o pagamento de quinhentos (500) dias-multa, a considerar a inexistência de comprovadas circunstâncias judiciais desfavoráveis e o respeito a ser mantido ao entendimento firmado na Súmula 444 do STJ.

Apesar de ter confessado parcialmente e diante da menoridade relativa, ainda assim a pena permanece inalterada, pois já fixada no mínimo legal (Súmula 231 do STJ).

Reconheço, em terceira fase, à luz da constatação dos quatro requisitos cumulativos exigidos pelo §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, a não existência de causa especial de diminuição da pena.

O réu vem se dedicando à atividade criminosa, conforme 9 passagens pela Vara da Infância de Juventude.

Prova inequívoca de atividade criminosa.

Aliás, conforme ditado popular, o réu vinha “passando cheque a descoberto e uma hora a conta chega”.

Pessoa de alta periculosidade, apesar da menoridade relativa. Começou cedo a trilhar o caminho do crime.

Ademais, ficou registrado no V. Acórdão que:

“Na hipótese, importa dizer que o apelante foi preso em flagrante poucos dias depois de beneficiado com a liberdade provisória pelo cometimento, em tese, de crime idêntico (certidão de fls.26, autos nº 1501854-05.2020.8.26.0567). Aqui, não se ignora o entendimento consolidado pelo Pretório Excelso no sentido de que inquéritos policiais e ações penais em curso não ensejam valoração para delinear maus antecedentes em atenção à presunção de não culpabilidade. Entretanto, salta aos olhos a personalidade desvirtuada do réu, voltada ao cometimento de crimes hediondos, quadro revelador de total menoscabo para com o ordenamento jurídico pátrio, não podendo conferir solução idêntica àquela dispensada a indivíduo sem qualquer outra pendência perante a Justiça Criminal, tudo isso diante da garantia constitucional de igual envergadura” (Apelação Criminal nº 1501783-88.2020.8.26.0571, 6ª Câmara de Direito Criminal do TJSP, julgamento ocorrido em 28 de junho de 2021).

Diante disso, torno definitiva a condenação do réu à pena privativa de liberdade de cinco (5) anos de reclusão e o pagamento de quinhentos (500) dias-multa

A unidade de dias-multa, em razão de maiores informações acerca das condições econômicas do réu, será equivalente ao valor de um trigésimo do salário mínimo.

A pena, nos termos do art. 2º, §1º, da Lei nº 8.072/90, deverá ser cumprida no regime inicial fechado, havendo possibilidade de progressão após cumprimento da parcela preconizada no art. 112, da Lei nº 7.210/84, com redação dada pela Lei nº 13.964/2019.

Deixa-se de determinar a substituição da pena corporal por pena restritiva de direitos pela ausência de cumprimento de seus requisitos legais, negando-se, pelos mesmos motivos, a possibilidade de suspensão condicional da execução da pena.

Por fim, em respeito à regra prevista no art. 387, §2º, do Código de Processo Penal, não haver alteração alguma para que regime inicial de cumprimento da pena seja o fechado, a considerar a que o réu foi preso em flagrante em 20 de julho de 2021.

Sem dizer que cabe ao juízo da execução criminal unificar as penas e praticar atos voltados a progressão penal, observados os ditames da lei de regência da matéria.

POSTO ISSO, julgo procedente a denúncia e em consequência, condeno o réu LUIZ FELIPE DOS SANTOS PEREIRA, qualificado nos autos, como incurso nas penas previstas no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, e a cumprir pena privativa de liberdade de cinco (5) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, em valor unitário mínimo.

Preso por este processo, fica mantida a prisão cautelar, não tendo o réu o direito de recorrer em liberdade, ainda mais que vem se dedicando à atividade criminosa.

Recomende-se o réu na prisão onde se encontra.

Da sucumbência.

Sucumbente, arcará o réu com as custas previstas no artigo 4º, § 9º, "a", da Lei Estadual nº 11.608/03, observando-se que a ele se conferem os benefícios da gratuidade judiciária, pois assistido pela Defensoria Pública.

Das anotações e comunicações de praxe, após o trânsito em julgado.

Sem prejuízo de possíveis anotações de praxe:

Comunique-se à Justiça Eleitoral a presente condenação, para fins do artigo 15, inciso III, da Constituição da República Federativa do Brasil e artigo 71, § 2º, do Código Eleitoral;

Lance-se o nome do sentenciado no rol do IIRGD.

Ofícios de praxe.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

JOSÉ CARLOS METROVICHE

JUIZ DE DIREITO

Sorocaba, 07 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA